

[3] 소송비용 등 대가지급 기한 미준수

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 (이하 “국가계약법”) 제15조(대가의 지급) 제2항 및 같은 법 시행령 제58조(대가의 지급) 제1항에 따르면 계약 담당자는 계약상대자로부터 대가지급의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급하여야 한다고 되어 있고
 - 공사 「계약사무세칙」 제17조(대가의 지급) 제2항에 따르면 대가지급 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 한다고 되어 있으며
 - 그 기한 내에 대가지급을 할 수 없는 경우에는 「국가계약법」 시행령 제59조(대가지급지연에 대한 이자)에서 정하는 바에 따라 해당 지연일수에 따른 이자를 지급하여야 한다고 되어 있음

i) 소송비용 등 대가지급 기한 미준수

- 그런데, 2018. 4. 1. ~ 2019. 3. 31. 기간 동안 소송관련 비용 등으로 100만 원 이상의 금액을 지출한 1,424건을 표본으로 비용 지급 실태를 점검한 결과¹⁾
 - 가계지원1부는 채무자 ○○○(국민행복기금-2017-△△△△△△)의 부동산 강제경매와 관련하여 발생한 비용(경매예납금, 송달료 등) 총 1백1만 원을 법무사○○○사무소로부터 2018. 6. 11. 청구

1) 경남지역본부는 2019. 3월 실시한 종합감사에서 점검하였음

받았는데도 대금지급 기한일로부터 212일이 경과한 2019. 1. 16. 에서는 관련 비용을 지급하는 등

- [표 13] 및 [별표 4]와 같이 13개 부점에서 총 242건(553,410천 원)에 대하여 대가 지급청구를 받은 날로부터 5일이 지난 뒤 비용을 지급한 것으로 확인됨

[표 13] 대가지급 기한 미준수²⁾ 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계		경매집행비용		소송비용		공탁금	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재생략”

* 충북지역본부는 해당사항 없음

2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제58조(대가의 지급) 제6항에 따라 영업일 기준으로 산정(토요일 및 공휴일 불산입)

ii) 대가청구 및 대가지급 관련 내규 개정 필요

□ 공사는 공사가 당사자가 되는 소송업무, 법률자문업무 등의 수행을 위하여 「고문변호사 운용요강」을 제정하여 필요한 사항을 정하고 있고

○ 부실채권의 인수 및 회수관리 등을 목적으로 등기, 경매 업무 등의 효율적 수행을 위하여 「법무사 운용요강」에 제반 업무 처리 절차를 정하고 있음

□ 그런데, 「고문변호사 운용요강」[별지 제1호서식] 및 「법무사 운용요강」[별지 제3호서식]의 '위촉 및 위임계약서'에는

○ 보수의 지급 기준 및 수행업무의 범위 등은 계약서에 명시되어 있으나 비용의 청구 및 지급과 관련된 사항은 별도로 정하고 있지 않음

< 관련 내규 상 계약서 내용 예시 >

고문변호사 위촉 및 소송위임계약서	지정법무사 위촉 및 업무위임 계약서
< 전 략 > 제7조(보수) ① 소송사건의 위임에 따른 보수는 붙임 “변호사 보수 지급기준”에 따라 지급하되 소가 1억원 미만의 시효소송(보수정액제)의 경우 보수, 인지대 및 송달료는 소장접수 후 <u>을의 청구에 의하여 지급한다.</u> 이 경우 을은 접수증명원 또는 대법원홈페이지의 접수사실 전산화면을 첨부하여 비용을 청구하여야 한다.	< 전 략 > 제2조(보수의 지급) ① 제1조의 위임업무와 관련한 보수는 [붙임] “<u>법무사 보수지급 기준</u>”에 따라 지급한다. ② “<u>갑</u>”은 비용 지급과 관련하여 필요시 “<u>을</u>”에게 영수증 등 증빙자료를 첨부하여 제출할 것을 요청할 수 있다. < 후 략 >

고문변호사 위촉 및 소송위임계약서	지정법무사 위촉 및 업무위임 계약서
② 제1항 이외 소송의 경우 착수금은 소송위임시에 지급하고, 성공보수금은 승소시 을의 청구에 의하여 지급한다. 제8조(소송비용의 지급) 갑은 법원에 납부하는 인지대, 송달료, 증인여비 등의 소송비용을 적기에 을에게 지급한다. < 후 략 >	

□ 한편, 비용을 지연하여 지급한 건에 대한 사유를 확인한 결과 변호사 및 법무사 위임 계약서 상 대가지급과 관련된 절차와 기한이 명확하게 정해져 있지 않아

- ① 공사 업무 담당자의 업무처리 지연, 「국가계약법」 등에 따른 대가지급 기한 미인지 등으로 비용이 늦게 지급되거나,
- ② 변호사 또는 법무사의 비용 청구 시 증빙서류 미비 및 이에 대한 보완 등으로 비용이 늦게 지급되는 실정이며

- 이로 인해 「국가계약법 시행령」 제59조(대가지급지연에 대한 이자)에 따른 이자 지급과 관련된 분쟁이 발생할 우려가 있음³⁾

□ 따라서 대가지급과 관련된 절차와 기한을 명확히 정하여 비용의 청구와 지급의 지연에 따른 문제가 발생하지 않도록 「고문변호사 운용요강」 및 「법무사 운용요강」을 개정할 필요가 있음

3) 감정평가보수의 경우, 감사원 「공공부문의 불공정 관행 특별점검」(2014. 10.)과 관련 「국가계약법」을 근거로 평가보수를 지급 청구일로부터 5일 이내 지급하도록 ‘압류재산 감정평가보수 지연 지급 부적정’으로 처분요구를 받은 사실(2014. 11. 4.)이 있음

- 또한, 변호사 및 법무사와의 위임계약은 상호 동등한 관계에서 이루어지는 계약관계이므로 현재 위임계약서 상의 ‘갑·을’ 표현을 ‘업무위임자·계약상대방’ 등으로 순화하여 사용하도록 할 필요가 있음

【조치할 사항】

- ◇ 가계지원총괄부장, 가계지원1부장, 가계지원2부장, 서울동부 지역본부장, 서울서부지역본부장, 부산지역본부장, 경기지역 본부장, 광주전남지역본부장, 대전충남지역본부장, 대구경북 지역본부장, 인천지역본부장, 전북지역본부장, 강원지역본부장은 소송관련 비용 등의 지급을 청구 받은 경우에는 법령에서 정한 기한을 준수하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)
- ◇ 가계지원총괄부장은 「고문변호사 운용요강」, 「법무사 운용 요강」의 ‘위촉 및 업무위임 계약서’에 비용의 청구 시점 및 비용의 지급기한 등을 명확히 정하여 반영하는 한편, 같은 계약서상에 기재된 ‘갑·을’ 표현을 순화된 용어로 정비하시기 바랍니다. (개선)

[별 표 4]

소송 등 관련비용 지연지급 현황

(단위 : 일, 원)

순번	부 점	항 목	접수일	지급일	기한 경과 후 지연일수	금 액
----	-----	-----	-----	-----	-----------------	-----